

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สกลนคร
นาย เจริญ ดวง อา ษา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

จำเลยรับซื้อ กระป๋องไว้น้ำ เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาสอบถามจำเลยไม่บอกเจ้าพนักงานตำรวจว่าตนเองเป็นผู้ซื้อกระป๋องไว้น้ำและปิดบังผู้ขาย แต่กลับนำเจ้าพนักงานตำรวจติดตามหากระป๋องไปในที่ต่าง ๆ เป็นการกระทำที่สื่อถึงเจตนาที่ไม่สุจริตของจำเลยประกอบกับการซื้อขายไม่มีการพูดถึงตัวพิมพ์รูปพรรณว่ามีถูกต้องตรงกันหรือไม่ และใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่ง เป็นการผิดวิสัยของจำเลยซึ่งมีอาชีพรับซื้อขายกระป๋องเป็นประจำ แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะนำกระป๋องที่ซื้อไปเลี้ยงในที่เปิดเผยและเวลากลางวันก็นำมาผูกไว้ที่บ้านซึ่งอยู่ติดถนน เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจำเลยก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยนำไปเลี้ยงและเก็บไว้รวมกับกระป๋องตัวอื่น ๆ ของจำเลยอีกถึง 4 ตัว ย่อมทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ว่ากระป๋องทั้งหมดเป็นของจำเลย ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อกระป๋องไว้น้ำโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 334, 347

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติจากการนำสืบของโจทก์ และจำเลยว่า จำเลยรับซื้อกระบือของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปจริง ปัญหาว่า จำเลยรับซื้อ ไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของโจทก์ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 กระบือของ นายไสว พวงเพชร ผู้เสียหายได้หายไป 1 ตัว ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 นายดำรงศักดิ์ บุตรดีวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านเลขที่ 6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งว่ามีชายแปลกหน้านำกระบือตัวหนึ่งมาหลบซ่อนไว้ในทุ่งนา มีพฤติการณ์ น่าสงสัย จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วง ร้อย ตำรวจศรีวิชัย ปานทอง กับพวก ได้ออกติดตามและทราบจากชาวบ้านว่าชายแปลกหน้าอยู่ที่บ้านจำเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามมาที่บ้านจำเลย จำเลยบอกว่าชายแปลกหน้าได้นำกระบือไปแล้ว ทั้งยังได้นำเจ้าพนักงานตำรวจเดินหาบริเวณทุ่งนาแต่ไม่พบ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจพบกระบือที่ชายแปลกหน้านำมาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของจำเลย จำเลยจึงยอมรับว่าชายแปลกหน้าคือนายกุด และจำเลยได้รับซื้อกระบือไว้ในราคา 7,600 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวจำเลยมาที่บ้านของนายดำรงศักดิ์ จำเลยบอกนายดำรงศักดิ์ว่าได้ซื้อกระบือจากนายกุดไว้ ชันสอบสวนจำเลยให้การตามเอกสาร หมายเลข จ.4 เห็นว่า พฤติการณ์ที่จำเลยปิดบังผู้ขายเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาสอบถาม และการที่จำเลยไม่บอกเจ้าพนักงานตำรวจว่าตนเองเป็นผู้ซื้อกระบือไว้แต่กลับนำเจ้า

พนักงานตำรวจติดตามหากระบือและนายภูดู่ไปในที่ต่าง ๆ นั้นเป็นการกระทำที่สื่อถึงเจตนาไม่สุจริตของจำเลย ประกอบการซื้อขายไม่มีการพูดถึงตัวพิมพ์รูปพรรณว่ามีถูกต้องตรงกันหรือไม่ และใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งเป็นการผิวิสัยของจำเลยซึ่งมีอาชีพเช่นนี้ แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะนำกระบือที่ซื้อไปเลี้ยงในที่เปิดเผย และเวลากลางคืนก็นำมาผูกไว้ที่บ้านซึ่งอยู่ติดถนนเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจำเลยก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยนำไปเลี้ยงและเก็บไว้รวมกับกระบือตัวอื่น ๆ ของจำเลยอีกถึง 4 ตัว ย่อมทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ว่ากระบือทั้งหมดเป็นของจำเลย ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยรับซื้อกระบือไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยซื้อกระบือดังกล่าวบริเวณตลาดโดยมีชาวบ้านเข้าประมูลซื้อหลายคน และมีนายสมจิตร สุริศาสตร์ และนายจันทร์ คำธิ พยานจำเลยเบิกความว่าเห็นจำเลยซื้อกระบือบริเวณหน้าร้านนายประเสริฐในหมู่บ้านและมีชาวบ้านคนอื่นเข้าต่อรองราคาด้วย เป็นทำนองจะให้เห็นว่าจำเลยได้รับซื้อโดยสุจริตไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดนั้น เห็นว่าข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวขัดต่อคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวน เพราะจำเลยให้การว่าได้ซื้อกระบือจากนายภูดู่ที่บ้านของจำเลย คำให้การในชั้นสอบสวนได้กระทำขึ้นในวันที่จำเลยถูกจับกุมอันเป็นระยะกระชั้นชิด จำเลยย่อมไม่มีเวลาหาข้อแก้ตัวประกอบกับจำเลยไม่นำสืบว่าคำให้การในชั้นสอบสวนไม่ถูกต้องอย่างไร แต่กลับได้ความว่าในระหว่างพิจารณาจำเลยรับว่า คำให้การของตนในชั้นสอบสวนนั้นถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง โจทก์จึงได้ส่งคำให้การเป็นพยานต่อศาล จึงน่าเชื่อว่าคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนตรงกับความจริง ข้อนำสืบของจำเลยจึงเป็นพิรุธและรับฟังไม่ได้ ส่วนที่พยานจำเลยทั้งสองปากเบิกความว่า เห็นจำเลยซื้อกระบือที่ตลาดนั้นเห็นว่า ถ้าเป็นจริงแล้วจำเลยก็น่าจะนำพยานทั้งสองไปให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในระหว่างถูกสอบสวน แต่จำเลยก็หาได้กระทำไม่ พยานหลักฐานของจำเลยที่นำสืบมาดังกล่าว

“ไม่มีน้ำหนักหักล้างยานโจทก์ได้ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยฐาน
รับของโจรมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น”

พิพากษายืน.

(สมาน เวทวินิจ-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ